

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5008748-03.2020.4.02.5121/RJ

AGRAVANTE: ALINE PATRICIA GOES DE PAULO (RECORRENTE)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ALINE PATRICIA GOES DE PAULO (evento 172) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 167) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, 1) pela não indicação de paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido; 2) por não ter sido demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; 3) a pretensão recursal implica reexame de matéria fática, aplicando-se a Súmula nº 42 da TNU.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 155) conheceu e deu provimento ao recurso inominado da União para julgar improcedente o pedido de redução de carga horária para 24 (vinte e quatro) horas semanais, além do pagamento das horas extraordinárias trabalhadas.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 159) no qual pleiteia a uniformização de jurisprudência sobre o tema da redução da carga horária da profissional de enfermagem para 24 horas por semana por conta da radiação no ambiente laboral.

Outrossim, a autora indicou como paradigmas os processos de números 0159406-73.2016.4.02.5151, julgado pela 1ª Turma Recursal/SJRJ; 0159414-50.2016.4.02.5151, julgado pela 3ª Turma Recursal/SJRJ; 0161360-57.2016.4.02.5151, julgado pela 4ª Turma Recursal/SJRJ; 0159409-28.2016.4.02.5151 e 0159407-58.2016.4.02.5151, julgados pela 6ª Turma Recursal/SJRJ e 5041707-87.2020.4.02.5101, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a autora interposto agravo reiterando os argumentos apresentados no incidente de uniformização (evento 159).

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material **entre** Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Não há como conhecer do pedido regional de uniformização por eventual divergência entre o acórdão impugnado e os paradigmas da 1ª, 3ª e 4ª Turmas Recursais, pois, de acordo com o disposto na Resolução TRF2-RSP-2018/00050, estas foram especializadas em matéria previdenciária, ou seja, tiveram extintas sua competência para julgar a matéria em debate, nos presentes autos, restando ausente requisito recursal específico consistente na “atualidade da divergência”, cristalizado na Súmula 22 da TRU. *“Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito.” Precedente: processo nº 2012.51.51.006243-0/CNJ: 0006243- 15.2012.4.02.5151.* (Disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 30/08/2016, p. 108). Não se pode perder de vista que esse enunciado tem inegável inspiração nas Súmulas 158 e 168 do C. STJ: *“NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR EMBARGOS DE DIVERGENCIA O DISSIDIO COM ACORDÃO DE TURMA OU SEÇÃO QUE NÃO MAIS TENHA COMPETENCIA PARA A MATERIA NELES VERSADA.”* (Súmula 158, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/1996, DJ 27/05/1996, p. 18029). (...)”

Igualmente, o incidente de uniformização não pode ser conhecido em relação ao paradigma julgado pela 8ª Turma Recursal Federal/SJRJ, eis que o acórdão impugnado restou julgado por aquela Turma também, não havendo de se cogitar, pois, em existência de divergência jurisprudencial, tratando-se apenas de simples evolução da jurisprudência.

Tal entendimento encontra-se alinhado com a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização abaixo elencada, *mutatis mutandis*:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0043170-10.2017.4.01.3800 - Relator: JOSÉ FRANCISCO ANDREOTTI SPIZZIRRI - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO - Data da publicação: 10/09/2019 - DECISAO MONOCRATICA: Trata-se de incidente nacional de uniformização de jurisprudência interposto pela parte autora contra acórdão da 2ª Turma Recursal de MG que, reformando a

sentença, negou, no ponto que interessa ao presente julgamento, a especialidade do período 06/01/2000 a 29/03/2006, laborado como vigilante armado. Entendeu a Turma de origem que, de acordo com o PPP, no período em debate o autor fez uso de EPI eficaz. Sustenta que o acórdão recorrido diverge de decisão da 1ª TR/PE, na qual manifestado que a Turma não reconhece a eficácia do EPI em relação à atividade de vigilante, que continua sujeito a sofrer lesão fatal por arma de fogo, ainda que utilizando colete balístico; que contraria a jurisprudência do C. STJ, na qual assentado que o fornecimento de EPI, por si só, não descaracteriza o tempo como especial, sendo necessária a avaliação de sua efetividade por meio de perícia técnica especializada, e que contraria julgado da própria 2ª TR/MG. Decido **De início, destaco que julgado proveniente da mesma Turma Recursal que proferiu o acórdão recorrido não constitui paradigma válido para demonstração de divergência, nos termos do art. 14, §2º, da Lei nº 10.259/01.** Quanto ao mais, consigno que em 27/06/2019 o Pleno desta TNU, nos autos do PEDILEF nº 0004439-44.2010.4.03.6318/SP, determinou a afetação da seguinte matéria para julgamento como representativa de controvérsia: Saber quais são os critérios de aferição da eficácia do Equipamento de Proteção Individual na análise do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum (Tema 213). De se ressaltar, pela pertinência, que a questão central no pedido de uniformização afetado pelo Colegiado, ao que se colhe do Relatório/Voto do PEDILEF, era exatamente a validade das informações do PPP para aferição da eficácia do EPI, eis que, de acordo com o Relator, "O acórdão recorrido, ao analisar o conjunto probatório, considerou que a simples informação de utilização de EPI eficaz no PPP é suficiente para afastar o direito à aposentadoria especial" (grifou-se), ou seja, a mesma situação evidenciada no caso em exame. Assim, determino a devolução do feito à Turma de origem para sobrestamento, a fim de que aguarde o julgamento definitivo deste Colegiado, com trânsito em julgado, e, após, promova a confirmação ou a adequação do acórdão, nos termos do art. 9º, inc. VIII, do RITNU (Resolução CJF-RES-2015/00345, de 2 de junho de 2015), a depender do resultado do julgamento. Intimem-se. Cumpra-se."

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TERMO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não possui qualquer serventia, para os fins do art. 14, Â§4º, da Lei 10.259/2001, a colisão da decisão recorrida com deliberação da mesma turma recursal em sentido diverso. 2. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, apontados para a demonstração do dissenso pretoriano, guardam respeito à aposentadoria por invalidez e não à hipótese de benefício assistencial. 3. Aplicação, por parte da decisão recorrida, do Enunciado 22 desta Turma Nacional. 4. Recurso não conhecido. (Pedido de Uniformização nº 200482000071745 - Relator: JUIZ FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR - Turma Nacional de Uniformização - Relator: JUIZ FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR Juiz Federal Relator - Data da publicação: 28/05/2007)."

No que tange ao paradigma válido prolatado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ, deve ser aplicado ao presente pedido de uniformização o disposto na Questão de Ordem 22 da Turma Nacional de Uniformização, tendo em vista que as decisões confrontadas são relativas a hipóteses fáticas distintas, na medida em que:

- Enquanto a questão tratada no acórdão recorrido refere-se ao indeferimento do pedido de condenação da ré na obrigação de implementar o direito de cumprir jornada de trabalho de 24 horas semanais, sem sofrer qualquer tipo de redução remuneratória, tendo em vista a constatação pela 8ª Turma Recursal/SJRJ, após análise do conjunto fático-probatório dos autos, de que a parte autora não opera diretamente com aparelho de raio -x;

- Por outro lado, o paradigma indicado aborda a possibilidade de acumulação de adicional de insalubridade com gratificação de raio x e concessão de férias, nos quais a 6ª Turma Recursal/SJRJ, também após a análise do arcabouço probatório apresentado nos respectivos Processos, reconheceu que seus autores operam diretamente com aparelho de raio -x durante as jornadas de trabalho.

Quanto ao disposto na Questão de Ordem 22 da TNU, confira-se:

"É possível o não-conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma. (Aprovada na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização, do dia 16.10.2006)"

Por conseguinte, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido acerca de estar ou não a autora exposta à radiação, em seu local de trabalho, a justificar a redução de sua carga de trabalho semanal, implicaria revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do aludido incidente, conforme já assentado pelo Enunciado de nº 42 da Súmula da TNU: "Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato", que reproduz, na essência, os termos da Súmula nº 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial") e de nº 279 do Supremo Tribunal Federal ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de regional de uniformização de jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.